

1500020-55.2021.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Joice Sofiati Salgado

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL KELLER SILVA JERONIMO

Vistos,

I. Relatório.

GABRIEL KELLER SILVA JERÔNIMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" e c.c. com artigo 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1500020-55.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500020-55.2021.8.26.0300

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL KELLER SILVA JERONIMO

Vistos,

I. Relatório.

GABRIEL KELLER SILVA JERÔNIMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" e c.c. com artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia indicado na denúncia, no Centro de Progressão Penitenciária, nesta cidade e comarca, durante período de calamidade pública, teria concorrido,

deliberada, consciente e decisivamente, para que terceira pessoa, ainda não identificada, adquirisse drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, após, as remetesse para a citada penitenciária, consistentes em 1,330g (um grama e trezentos e trinta miligramas) de 06 (seis) segmentos de papel cartonado, de cor laranja, subdivididos em 160 (cento e sessenta) retângulos impressos, com laterais medindo 0,8 centímetros por 0,6 centímetros, apresentando uma das faces o símbolo "Yin Yang", da substância "MDMB-4enPINACA"; 0,250g (duzentos e cinquenta miligramas) de segmentos de papel cartonado, de cor laranja, subdivididos em 44 (quarenta e quatro) quadrados riscados, com laterais medindo 0,6 centímetros da substância entorpecente "MDMB-4enPINACA"; 3,120g (três gramas e cento e vinte miligramas) de 12 (doze) segmentos de papel cartonado, de cor amarela, subdivididos em 30 (trinta) retângulos riscados e 308 (trezentos e oito) retângulos impressos, apresentando uma das faces o símbolo popularmente conhecido por "Yin Yang", com laterais medindo 0,8 centímetros por 0,6 centímetros, da substância entorpecente "MDMB-4enPINACA"; 2,500g (dois gramas e quinhentos miligramas) de 09 (nove) segmentos de papel cartonado, de cor preta, subdivididos em 275 (duzentos e setenta e cinco) retângulos impressos, apresentando uma das faces o símbolo popularmente conhecido por "Yin Yang", com laterais medindo 0,8 centímetros por 0,6 centímetros, da substância entorpecente "FLUORO-MDMB-PICA"; 3,450g (três gramas e quatrocentos e cinquenta miligramas) de 25 (vinte e cinco) segmentos de papel cartonado, de cor roxa, subdivididos em 35 (trinta e cinco) retângulos riscados e 358 (trezentos e cinquenta e oito) retângulos impressos, apresentando uma das faces o símbolo popularmente conhecido por "Yin Yang", com laterais medindo 0,8 centímetros por 0,6 centímetros, da substância entorpecente "FLUORO-MDMB-PICA".

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 120/123).

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fls. 130/131).

O réu foi citado (fls. 147).

Durante audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.

É o relatório.

II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de exame químico toxicológico (fls. 16/19), imagens fotográficas (fls. 37/39), pelo comprovante de recebimento de "SEDEX" (fls. 85), bem como pela prova oral produzida.

Passo a análise da autoria.

O acusado, perante autoridade policial, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido e negou que sua genitora possuía conhecimento sobre o envio do "SEDEX" (fls.14). Em juízo, não foi ouvido porquanto se tornou revel.

O agente penitenciário César Almeida Leitão Shimizu, em fase extrajudicial, mencionou que, na data dos fatos, realizava suas atividades laborais quando recepcionou o "SEDEX" nº "OD915432568 BR", endereçado ao réu e tendo a genitora

dele como remetente. Esclareceu que a presença do acusado foi solicitada ao setor e que ele reconheceu o "SEDEX" e assinou o livro pertinente ao procedimento, autorizando a abertura do pacote. Aduziu que foi realizada a revista e lograram êxito em localizar, no pacote de pão de forma, 1.210 (mil e duzentos e dez) pontos de substância análoga à "K4" (fls.13). Em juízo, corroborou o relatado perante a autoridade policial, dizendo que o réu assinou o recibo do SEDEX, admitindo como sua a entrega. Após, em revista, na presença do réu, foi localizada a droga dentro do saco de pão. Esclareceu que quase todas as fatias continham a cartelinha da substância. Relatou que o sentenciado só recebe correspondência de pessoas que estão no rol de visitas dele. Disse que o réu apresentou várias versões. Primeiro, com medo de ocorrer algo com a mãe, nome da remetente, disse que a droga seria dele; depois, falou que terceiro usou seu nome. Afirmou que a entrega foi aberta na presença do acusado, mas, constatada a presença da droga, ele não recebeu o pacote com a droga.

Em juízo, Marcos Alexandre Ribeiro Galvão, agente penitenciário, afirmou que o agente César abriu embalagem de pão e mostrou-lhe envelopes, que seria "K4". Disse que o acusado estava na frente deles. Explicou que em tais situações o sentenciado assina um livro próprio e confirma ser destinatário do pacote; então, após, é feita a abertura do pacote. Informou que o acusado não teve a posse da droga.

Eis o teor da prova oral.

Diante da prova produzida, evidente que o réu é o autor do crime narrado na denúncia.

Os depoimentos dos agentes foram firmes, coesos e harmônicos no sentido de informar que o acusado recebeu o "SEDEX", admitiu ser destinatário e autorizou a abertura do pacote (conforme fls.85), na qual foi encontrado o entorpecente "K4".

E, a quantidade da droga apreendida, a sua natureza, a forma do acondicionamento (camuflada em meio a pães) e o contexto dos fatos indicam claramente que o estupefaciente era destinado a terceiros e que o réu era responsável pelo recebimento da "encomenda".

Na hipótese, ficou claro que houve prévio acordo do réu e terceiro para que a droga lhe fosse remetida na unidade prisional, com indicação de remetente que figurava no rol de visitas do acusado, cuja, informação, evidentemente, apenas ele tinha.

De se ressaltar, ainda, que, mesmo que ele não tenha chegado a ter a posse direta do estupefaciente, obstada pela eficiente revista na unidade, ele admitiu que era o destinatário da encomenda, ciente de que continha a droga. Logo, o ajuste de vontades quando da encomenda da substância entorpecente é suficiente para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir", prevista no tipo legal.

Nesse sentido, já se decidiu:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios.
2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.
3. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a

conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "adquirir" em relação aos acusados Wagner, Paulo e Roger e nas modalidades "oferecer", "fornecer", "preparar" e "remeter" em relação a Emerson. Vale dizer, antes mesmo da apreensão do entorpecente no estabelecimento prisional, o delito já havia se consumado em relação a Wagner, Paulo e Roger com o "adquirir" (no caso, 1,98 g de crack, 3,07 g de cocaína e 20,58 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De igual forma, o delito também se consumou em relação a Emerson, pois, ainda que os entorpecentes não houvessem sido encontrados com ele, este acusado ficou responsável por intermediar a compra das drogas, "oferecendo-as" aos outros acusados, bem como por "prepará-las" nas embalagens de material de higiene a serem entregues no presídio.4. Recurso provido, nos termos do voto do relator." (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.384.292 - MG, RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 17/03/2020).

De rigor, ainda, o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado admitiu ser destinatário do entorpecente ("MDMB-4en-PINACA" e "5-FLUORO-MDMB-PICA") enviado as dependências da unidade prisional.

Por fim, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra mais hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apelo que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento do crime em tela.

Nesse sentido:

"[...]

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do

Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento

do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez

Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Provas a autoria e materialidade delitivas, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem das penas.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes. Com efeito, observa-se da certidão de fls. 94 que o acusado ostenta condenação definitiva por fato anterior ao aqui discutido (processo nº 1500644-18.2019.8.26.0222), o que, a despeito de não configurar a reincidência, caracteriza maus antecedentes, como já se decidiu:

“Roubo qualificado – Palavra da vítima – Reconhecimento por fotografia na delegacia – Reconhecimento pessoal – Negativa isolada e não comprovada do acusado – Prova segura – Condenação mantida – Qualificadoras mantidas – Precedentes; Roubo qualificado – Maus antecedentes – Condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado durante o processo pelo novo delito – Caracterização – Reincidência – Única condenação apta a esse fim – Redução da fração aplicada – Cabimento – Regime correto – Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Criminal 0028699-65.2017.8.26.0564; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020).

Assim, e considerando a grande quantidade de entorpecente (mais de 1000 porções) e o maior potencial ofensivo do estupefaciente (de natureza sintética), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Ausente agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, de modo que modo que reduz a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, a majorar a pena em 1/6, resultando 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Sendo o réu possuidor de maus antecedentes (fls.94), inclusive em decorrência do delito de tráfico de entorpecentes, não faz jus à redução prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Diante da pena aplicada, inviável cogitar-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, II e § 3º do Código Penal), bem como da suspensão condicional da pena (artigo 77, I do Código Penal).

Diante da pena aplicada, fixa-se o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.

III. Dispositivo.

Posto isso, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar GABRIEL KELLER SILVA JERÔNIMO, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão (regime inicial semiaberto) e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c.

artigo 29, "caput" do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

O réu respondeu solto ao processo, de modo que se autoriza o recurso em liberdade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Jardinópolis, 30 de junho de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA